後代沒有祭拜了。

李議員文俊：

對，沒有人祭拜，何不趁勢撿骨遷葬到納骨塔？如此這塊地就可以再利用，剛遷葬時，民眾還會覺得這邊以前是公墓，有點害怕，日子一久人們就忘了。

民政局姜局長淋煌：

跟議員報告，現在許多公墓都已經公告禁葬，我們已經有將各公墓安排順序規劃遷葬到殯葬專區，不過殯葬專區需要取得約 2 公頃以上的用地與做環境影響評估，假設地方上都有共識，並能夠接受，民政局會非常樂意來做。

李議員文俊：

現在很多區都有納骨塔了，像我們善化區就有第一公墓納骨堂，那是我們的金雞母，縣市合併時我擔任鎮長，這也是當初我捨不得合併的原因，每年光是那裡的收入就 4,000 餘萬元，合併後，善化區每年的預算分得到 2 億元以上嗎？沒辦法了，以前我在當鎮長時，每年預算有 5 億多元。

民政局姜局長淋煌：

善化區現在也是市中心，地點很好。

李議員文俊：

納骨塔是一本萬利，所需的土地面積又不用很大。

黃市長偉哲：

本來是平面，改為立體化後，用地較省，遷葬後的公墓在 3、5 年後，一開始可以先做公園，一段時間後就可以開始使用。

李議員文俊：

好，再來是有鄉親陳情，新市區大營第二公墓已經禁葬，其實在我當鎮長時就已經全面禁葬了，但是到現在還有人會去偷葬，你們有沒有去了解過？

民政局姜局長淋煌：

區公所會去查報，若查到有人偷葬，我們會罰款，並請家屬在限定時間內起掘。

李議員文俊：

限定時間是多久？10 年？

民政局姜局長淋煌：

6 個月內要起掘，議員再把資料給我，我請區公所去查報。

李議員文俊：

好，為什麼還要給你資料，你去問區長就好了，請坐。今天非常感謝市長率各局處首長列席備詢，謝謝，有需要提供書面資料的局處，請於會後提供給本席。感謝主席，今日我的質詢到此結束。

主席：(陳議員秋宏)

好，謝謝李文俊議員，今天上午的議程到此結束。非常感謝黃偉哲市長、方秘書長、各局處首長的列席，也感謝新聞媒體好朋友的採訪、本會同仁的出席，以及電視機前各位市民好朋友的收看，散會。

第 4 屆第 2 次定期會市政總質詢 112 年 11 月 14 日(第 20 次會議)

議員質詢順序：林副議長志展(書面)、施余興望Tjakumay Tagaw議員、林燕祝議員

記錄：廖珮淇

主席：(郭議員鴻儀)

開始會議。臺南市政府黃偉哲市長、方秘書長、各局處首長、新聞媒體各位女士、先生，以及本會各位同仁、電視機前關心臺南市政的好朋友們，大家早安、大家好。今天是 11 月 14 日星期二，也是本次定期會第 20 次會，上午議程為市政總質詢。今日林志展副議長以書面質詢，所以議員質詢順序為施余興望議員、林燕祝議員。因為手語翻譯的關係，原則上我們每 50 分鐘休息 10 分鐘，首先請施余興望議員質詢，時間 50 分鐘，施余興望議員請。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

謝謝主席。黃市長、方秘書長、各局處首長、新聞媒體、議會同仁及各位市民好朋友，大家好。今天我的市政總質詢將針對以下幾個議題向市府請教。第一是臺南市菁英運動選手的訓練補助計畫、第二是原住民族語言能力認證測驗通過獎勵計畫、第三是臺南市原住民族發展及保障的自治條例、第四是反歧視法。

質詢之前我們先看影片(新聞報導：臺中市運動局為留住運動績優人才，特別制定《臺中市績優選手培訓獎助金辦法》，全國賽奪牌選手除了能獲得固定奪牌獎金外，未來每個月還有另一筆培訓獎金可以拿。此作法不是只有臺中才有，目前臺北、新北、桃園及高雄都有相關辦法。以全運會來說，個人賽金牌選手每月培訓獎金 1 萬 2,000 元，銀牌及銅牌分別是 4,000 及 2,000 元；團體賽奪牌的選手也有培訓獎金，因全運會每 2 年舉辦 1 次，所以獎助期間為 2 年，即可領 24 個月。運動局局長說，市長盧秀燕看見臺中市代表隊表現優異，除了奪牌獎金外再新增培訓獎金，希望可以更加照顧運動員，讓他們無後顧之憂留在臺中市，繼續投入訓練……)。

我們都知道，運動員臺上 1 分鐘，臺下 10 年功。為了培育運動選手，許多家長都有不為人知的辛酸，除了長時間的訓練外還要投入不少金錢。很多基層運動員長期缺乏關注，所以本席呼籲市府，應正視資源的分配及基層運動員長期的培育。局長，你先坐，我講完之後你再回答。我彙整出六都績優運動選手訓練補助金發給辦法一覽表，這是全國運動會的部分。全運會六都都有，我依臺南市的法規內容，自己去揣測應該是這個金額及日期，待會我再請局長說明，這是全運會的部分；全國大專運動會，目前我的資料只有臺北市及桃園市有選手訓練補助獎金；再來是全中運，全中運六都都有，唯獨我們臺南市沒有訓練補助金的發放。在爭取補助金之前，我前往採訪了家裡有運動選手的族人們；有位單親媽媽，家中有 5 名小孩，其中 3 個兒子是跆拳道選手，她說每個孩子每月的訓練費用是 2,800 元，3 個孩子加起來，1 個月就要 8,400 元。孩子在國內比賽時，教練還要收每位 4,000 元，包含報名費、住宿費及車費，有時還要再付比賽的保險費。這 3 個孩子的比賽成績都不錯，等一下我會將成績呈現出來，有時他們也會需要到國外移地訓練，到韓國需要 3 萬元，到大陸需要 1 萬 8,000 元。媽媽說，他們只領過奪牌獎金，而且是全國性的賽事，並未領過其他補助金。但奪牌獎金根本不足以平衡其他比賽費用，包含報名費、住宿費、車費、每個月訓練費及生活費，這些他們都沒有領過。接下來我們看看這 3 個孩子的成績；畫面上這是大哥的成績，現在是高二，得過全中運金牌及全

原運銀牌等。我與他談過，我問他高中畢業後有何打算，他說未來的計畫是報考自願役，原因是訓練、比賽花費太多錢，他想早點賺錢協助家計。其實他不是第 1 個案例，之前他的學長、學姊，有很多人都放棄訓練，報考自願役；接著這是二哥的成績，二哥得過全原運金牌、全中運銅牌等，成績都不錯，他現在高一，未來規劃也是去報考自願役，要補貼家計；這是國小六年級的弟弟，得過臺南市跆拳道對抗賽銅牌、中小學校的金牌、南瀛盃的金牌、高雄市旗山體育會理事長盃的金牌、嘉義市全國跆拳道錦標賽金牌。這 3 名兄弟在跆拳道比賽的成績都非常優秀，但因為我們沒有給予關注和相關補助訓練，所以大哥、二哥都準備放棄訓練。

目前我們的補助計畫好像只有全國運動會才有，希望市府可以修正訓練補助金的發給辦法。其實這個執行方式非常複雜，我研究了很久，一直看不出來它是怎樣去發放？達到什麼樣水準的選手，才能領到訓練補助金？而且發放方法也很特別，還要經過什麼考核。其他縣市的補助辦法很簡單，全原運金牌多少錢，發 2 年，銀牌多少、銅牌多少；全中運是每年舉辦的，金牌多少錢，發 1 年，銀牌多少錢，發 1 年，個人的、團體的分別是多少，就這麼簡單。其他各縣市訓練補助金的執行計畫都非常簡單，不像我們臺南市，制定得非常複雜，這部分請體育局說明一下，你們的補助方式到底是怎樣執行？

體育局陳局長良乾：

謝謝議員的關心，其實剛才的影片有點誤差，六都都有培訓經費，就是參加全國運動會之後都有培訓經費。臺南市每月的待遇有 3,000 至 2 萬元，剛才議員有提到考核部分，為什麼要考核，是因為我們擔心選手領了培訓經費後，沒有再繼續訓練，其實用意是要給予一點鞭策，希望選手能繼續往前邁進。再則，我們全中運部分的培訓經費，是發給金牌選手及破紀錄選手。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

局長，你講的是臺南市菁英運動選手補助計畫？

體育局陳局長良乾：

對。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

這個補助計畫我在你們網站上只找到 109 年的版本，而且此計畫的期程是 109 年 1 月至 110 年 10 月，你們沒有去更正。我詢問過體育局，他們說沒有更正，但還是延用 109 年的計畫。

體育局陳局長良乾：

沒有，現在是新的。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

但我有向體育局要過，體育局說沒有新的，就是延用這個計畫。

體育局陳局長良乾：

這就是 3,000 元至 2 萬元不等的培訓經費，是現在確實在執行的。

黃市長偉哲：

我向施余議員報告，我們同仁沒有及時更新網站，提供正確的訊息給施余議員，我們內部會檢討、改正，必要的處理也會做。若確實有新計畫，再請局長向您報告，剛才說別的縣市都發 2 年，我們只發半年，事實上應該不會這樣。

體育局陳局長良乾：

不會這樣，不會。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

不是，我看這份內容寫的，全國運動會破大會紀錄且得到金牌是 2 萬元，這金額沒有錯吧？

體育局陳局長良乾：

對。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

但全國運動會的金牌選手是 1 萬 2,000 元。

體育局陳局長良乾：

全運會金牌選手是 30 萬元，今年加碼 5 萬元，是 35 萬元。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

不是指獎金，我講的是每個月給選手的訓練補助金，指的是培訓費用。我問過體育局的孫科長，他告訴我每個月是 1 萬 2,000 元，依照你們的標準，是需要先在全運會奪牌，才有訓練補助金。

體育局陳局長良乾：

培訓金。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

但培訓金的發放，每半年要考核 1 次，1 次發半年，比賽項目就依後面附表的這些項目，是不是這樣？

體育局陳局長良乾：

對。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

所以如果在全國大專運動會或全中運沒有奪牌，就等於喪失獲得培訓金的資格？

體育局陳局長良乾：

拿到全中運金牌是有，但全大運因為是代表學校，所以沒有放在裡面。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

全中運的金牌有？

體育局陳局長良乾：

對。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

所以你們有修訂相關計畫？

體育局陳局長良乾：

有，這都是沒有問題的。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

我有請助理向體育局要資料，但你們體育局的人說沒有，只有口頭說明。

體育局陳局長良乾：

可能是競技科的科長剛到任沒多久，確實有新的計畫。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

沒關係，請將新的計畫給本席。

體育局陳局長良乾：

好，我再給議員。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

我想說的是，我們的執行計畫不要那麼複雜，單純一點，可以再增加項目。全大運的部分沒有培訓金，我們還可以接受，因為只有 2 個縣市有；全中運是非常重要的運動賽事，希望不只是得金牌才有培訓金，銀牌、銅牌的部分也能比照發放訓練補助金。

體育局陳局長良乾：

我們再來檢討。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

好，全國原住民運動會的部分，可以的話希望也能納入，目前其他五都也是沒有，但請市府體育局再檢討。

體育局陳局長良乾：

是，謝謝。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

我想了解選手參加外縣市競賽的補助辦法。我看體育局的辦法裡有補助車費、食宿費、報名費、膳食及交通費，可是為什麼我們選手沒有領到？我想了解這部分的費用要如何申請？怎麼發放？是給學校還是給選手個人？

體育局陳局長良乾：

由學校來申請，我們審核過了之後，就發放給學校。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

我沒有懷疑學校的操守，如果經過學校後，並沒有實質補助給選手，就像我剛才訪問那位跆拳道選手的媽媽，她說她沒有領過任何車馬費、住宿費等補助，孩子每次出去比賽，不管是國內還是國外，她都還要自己掏腰包。

體育局陳局長良乾：

報告議員，這部分是由學校申請，我們補助學校，學校組團參加比賽會從這樣的補助經費中勻支。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

那有沒有做好監督？錢到學校後，學校有沒有可能挪用到其他地方，甚至去補助到隨隊人員甚至教練，使得選手補助金相對較少。現在應該不會還有帶隊的坐頭等艙，選手坐經濟艙，這種情形應該比較少了吧。

體育局陳局長良乾：

我們現在也在檢討原來區間車的經費，準備將計畫內容提升至自強號的經費。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

局長，我的意思是說，選手有沒有實質領到你們的補助費，這要如何去查核、監督？甚至學校是否有可能將補助費挪作他用，例如併入訓練費或其他項目中。我不清楚，我認為既然這筆錢有使用科目，就要依照它的科目去使用；既然是補助比賽的相關費用，例如報名費、車費、膳食費，那我們就要實質使用到選手的這些費用，不要挪用到其他項目，變成訓練補助費或什麼的。

體育局陳局長良乾：

是。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

我想查核的工作是非常重要的。

體育局陳局長良乾：

好，我們一定會做查核的工作，謝謝。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

你們體育局的人跟我說，從 2019 年開始有編列 1,000 萬元的菁英選手補助計畫，就是我剛才討論的那份計畫是嗎？

體育局陳局長良乾：

1,200 萬元。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

1,200 萬元，希望這項補助就是用在我們剛才討論的那個……

體育局陳局長良乾：

菁英選手的培訓上。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

訓練、培訓的費用嗎？

體育局陳局長良乾：

是。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

好，針對我的建議，如果選手在全中運、全原運有很好的表現，有奪牌或有好成績的話，希望體育局也能將其納入菁英選手的補助計畫中。

體育局陳局長良乾：

好。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

至於其他的補助金，如膳食費、國外參賽費用等，也希望體育局能確實查核，確保經費用在選手身上，不要讓學校挪用至其他地方。

體育局陳局長良乾：

好的。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

跆拳道國手馬婷霞的父母親與我很熟，馬婷霞的媽媽在大成食品，她是在切雞塊的，她說她每天早上凌晨 5 點就要到公司搶貨，因為材料有限，先到的先搶。

體育局陳局長良乾：

其實像馬婷霞這樣的選手，我們都很珍惜，她在全運會拿了好幾塊金牌，我徵求過她的意見，希望她畢業後回到臺南市任教，因為她現在還在唸研究所。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

我只是要說她媽媽很辛苦，可以培養出馬婷霞這樣的選手，很不容易。其實我剛才講的例子並非第 1 例，在他們之前有很多學長、學姊都這樣，現在有很多優秀的跆拳道選手，只要是族人我都認識，他們現在也都在服志願役，一樣都是選擇開始工作來分攤

家計，很可惜。如同螢幕上的標題所寫，我們要給選手一條訓練的道路，不是奪牌後才給予獎勵。真的很可惜，這些優秀選手如果有一條培訓的路，也許將來奪得奧運金牌都有可能，所以希望體育局對於基層選手，能多點關注及多點資源分配，謝謝。

體育局陳局長良乾：

謝謝。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

請坐。接下來我想與市府討論的是，原住民族語言能力認證測驗通過獎勵計畫。臺南市師生參加原住民族委員會舉辦的 111 年「原住民族語言能力認證」，各級別的參加人數加總有 655 人，其中有 241 人通過；各級別通過率約 36.79%，遠超過全國平均通過率 25.54%，更有 1 人獲得全國榜首。我們臺南市的成績表現非常優異，也是連霸好幾年的霸主。臺南市教育局表示，臺南市非常重視族語教學，只要有學生想學就開課，每年不僅鼓勵學生參加族語認證，也辦理「原住民族學生認證指導班」，成效都非常卓越。

我彙整了六都族語認證獎勵金一覽表，目前通過初級有獎勵金的，只有桃園市和高雄市；通過中級有獎勵金的是桃園市、臺中市及高雄市。當然，通過中高級、高級及優級的，則是六都全都有獎勵金。我想爭取的是，希望市府增加初級及中級語言認證通過的獎勵金，獎勵金的部分是哪個局處負責？

原住民族事務委員會白主任委員惠蘭：

向議員報告，我們原民會在 110 年時，因看重族語的推廣及傳承，所以有自訂一個「臺南市政府原住民語言能力測驗通過獎勵計畫」獲得市長支持，就您剛才的列表中，我們的獎勵辦法應該算是六都中排名第二的，我們目前是沒有初級及中級的獎勵，但教育局那邊，對於初級認證的學生及老師，都有些獎勵辦法，所以……

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

主委，你剛才說我們是六都裡第二？

原住民族事務委員會白主任委員惠蘭：

對，您看我們的獎勵金是 5,000 元、1 萬元、1 萬 5,000 元。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

都一樣。

原住民族事務委員會白主任委員惠蘭：

但我們比臺中市好。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

臺中市只有優級的 1 萬 3,000 元少於我們，但臺北市的優級是 5 萬元。

原住民族事務委員會白主任委員惠蘭：

臺北是首善之都。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

然後高級是 3 萬元，中高級 1 萬元。

原住民族事務委員會白主任委員惠蘭：

是，沒錯，但我們在經費比較缺乏的狀況下，還能與其他五都一樣的金額，表示我們非常看重這部分，您的建議也很好，初級、中級……

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

我的建議是希望初級和中級也有獎勵金。其實在我的看法是，獎勵金只是一個誘因，我們不是為了獎勵金才去學族語，但通常初級會在國小階段去考，中級大概會在國中階段去考，我們常講，希望族語能從小紮根，所以給予國小學童通過初級的獎勵，也會是一個誘因，讓他們在國小就培養對族語的興趣，為了得到獎勵，從國小就開始認真學習族語。通過初級認證後得到了獎勵，將來國中時，還有通過中級的獎勵金可以繼續努力，讓他們持續有興趣學習族語。

原住民族事務委員會白主任委員惠蘭：

是，議員我們每年……

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

我要爭取初級、中級族語認證部分，也能給予一點點獎勵。你說教育局那邊針對初級、中級有獎勵？

原住民族事務委員會白主任委員惠蘭：

我們每年都有與教育局一起合辦族語認證的表揚大會，表揚會中，我們是發給學生禮券。

教育局鄭局長新輝：

向議員報告，臺南市學生的表現如同您剛才呈現的數字，真的很棒。我們每年對認證通過的學生，除了國小、國中的孩子通過初級及中級認證時，分別有不同程度的敘獎之外，對學生與老師都有發給禮券，來表示恭賀。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

所以是發禮券？

教育局鄭局長新輝：

對，我們另外有給禮券。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

另外給的，那是屬於表揚的部分。我還是希望市府這邊……其實我以 111 年通過初級、中級認證的人數算了一下，若比照高雄市通過初級發 2,000 元的話，去年約需 23 萬 4,000 元；中級通過人數是 113 人，比照高雄市獎金 3,000 元的話，約需 33 萬 9,000 元。這 2 筆經費加起來約 60 萬元左右。以去年來說，我們若有增列初級、中級認證獎勵金的話，大概會多花 60 萬元的預算。我不曉得原民會每年編列的獎金預算是多少？

原住民族事務委員會白主任委員惠蘭：

我們從 110 年到現在，發放的獎勵金至目前為止是 19 萬 5,000 元，總共有 33 位族人來領取，那這個……

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

每年編列預算，所以這是有一筆預算的，那今年族語認證獎金大概編多少預算？

原住民族事務委員會白主任委員惠蘭：

我們的獎勵金與其他的獎勵金，放在一個大水庫裡面，如果單這項的話，應該是 10 萬元左右。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

若只有中高級、高級及優級來領的話，1 年才 6 萬 5,000 元，因為去年中高級 9 名，發 4 萬 5,000 元；高級 2 人，發 2 萬元；所以加起來是 6 萬 5,000 元。

原住民族事務委員會白主任委員惠蘭：

向議員報告，如果初級、中級也列入，可能就只獎勵成人的部分，鼓勵成人來學習族語；學生的部分，剛才向您報告過了，其實已經另有獎勵，所以就不重複，不知道這樣是否可以接受？

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

不是接受的問題，我只是提出建議，至於怎麼執行，看市府……

原住民族事務委員會白主任委員惠蘭：

我們再來研議。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

主委剛才說的我也很認同，鼓勵成人來學習族語，我們可以從成人的初級、中級先試辦，這個構想很不錯，非常好。你說學生已經有禮券了，我們可以再研議，我不曉得禮券是多少錢，或者禮券那邊也可以再加一點；可能禮券只有 500 元，那就再加 500 元變 1,000 元，請教育局那邊加一點禮券面額，這樣學生的部分就能暫緩，從成人的部分開始執行，主委這個建議也不錯。

原住民族事務委員會白主任委員惠蘭：

謝謝。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

當然錢的部分還是需要市長支持，我們就依主委的構想試辦看看，其實成人去考認證的很少，我想支出的預算也不多，但有了這個誘因，若能讓族人對學習族語產生興趣，也是一件好事，對語言的傳承是有幫助的，謝謝主委。

原住民族事務委員會白主任委員惠蘭：

謝謝議員。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

接下來我想談的是，臺南市的原住民族發展及保障自治條例。憲法增修條文第 10 條第 11 項說到，國家肯定多元文化，並積極維護發展原住民族語言及文化；第 12 項說到，國家應依民族意願，保障原住民族之地位及政治參與，並對其教育文化、交通水利、衛生醫療、經濟土地及社會福利事業予以保障扶助並促其發展，其辦法另以法律定之。以上是憲法增修條文的部分。《原住民族基本法》第 28 條說到，政府對於居住原住民族地區外之原住民，應對其健康、安居、融資、就學、就養、就業、就醫及社會適應等事項給予保障及協助。而我們《原住民族工作權保障法》也說到，制定本法目的在於促進原住民就業，保障原住民工作權及經濟生活。內容包含有各級政府機關（構）比例進用原則，參與公共工程及政府採購之保障、結合就業技能輔導與協助、證照獎勵及職涯發展，提升原住民族就業優勢，促進原住民就業。

依據以上相關立法精神與意涵，為保障都市地區原住民族生存、基本權利及促進生活發展，協助其健康、安居、就學、就養、就業、就醫及社會適應等事項，並維護原住民族語言與復振原住民族文化，新北市、臺北市、桃園市及臺中市皆已特別制定相關原住民族自治條例。畫面上是六都現況一覽表，臺北市制定有《臺北市原住民族生活發展自治條例》、《臺北市促進原住民就業自治條例》、《臺北市原住民族文化保存發展自治條例》及《臺北市促進原住民族經濟事業發展自治條例》，臺北市有 4 個自治條例；新北市有《新

北市保障原住民族就業自治條例》及《新北市促進原住民族經濟事業發展自治條例》；桃園市的部分有《桃園市原住民族發展及保障自治條例》，臺中市則有《臺中市原住民族發展及權益保障自治條例草案》，臺中市目前還在草案階段。六都中只有我們臺南市及高雄市沒有原住民族相關的自治條例。

我查了一些資料，臺南市政府在 111 年 9 月 7 日有函覆前議員谷暮・哈就的建議提案，內容為本府就建請設置「臺南市原住民族生活發展及權益保障自治條例」答覆如下，為促進本市原住民族整體發展，有效保障、維護本市原住民族各項權益，本府原住民族事務委員會將參酌《臺北市原住民族文化保存發展自治條例》等 4 直轄市訂定之自治條例內容……就是我剛才所說的那些條例， 並盤點本市及中央相關法規之後，邀集本府法制處研商，評估研擬「臺南市原住民族發展及保障自治條例」草案的可行性。這是第 3 屆第 5 次定期會，谷暮・哈就前議員的提案，市府回函至今已經 2 年了，我不曉得現在「臺南市原住民族發展及保障自治條例」草案已經進行到什麼階段？請白主委說明一下。

原住民族事務委員會白主任委員惠蘭：

向議員報告，都會區原住民教育文化經濟發展的自治條例，當初我們很積極的會辦各局處，尋求他們的專業意見及相關建議，彙整後剛好在這段時間，都會區的原住民人口已經超過原鄉幾乎一半以上，所以中央原民會擬定一個都會原住民的發展條例，變成我們的自治條例若繼續進行，會與中央法條產生重疊，因此我們靜待中央這個都會原住民發展條例的施行，依據這個條例再來制定，所以目前暫緩。再加上大法官釋憲後，《原住民身分法》會有相關法條的修正，所以我們想在所有中央法條都定案後，再來補不足之處。暫緩的原因已向谷暮・哈就前議員報告過了，她也理解，其實只差臨門一腳，但因為中央修法，我們予以尊重，所以現在暫緩本市的草案。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

可是我上網查了一下，你講的是我們原住民的自治法？自治法的部分在 103 年有提出增修，有通過草案，可是我看到 2022 年又有人提出來。我們原住民族的自治法已經 5 進 5 出立法院，一直到現在，因為大家意見太多，還沒辦法通過。

原住民族事務委員會白主任委員惠蘭：

「都市地區原住民發展條例」(草案)。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

「都市地區原住民發展條例」……

原住民族事務委員會白主任委員惠蘭：

是。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

那我回去再查一下。我的意思是，中央制定的自治條例是整體性的，我們比照其他五都例如臺北市，他們針對就業的部分，訂定一個自治條例；對文化保存的部分，也訂一個自治條例。他們會針對細項，訂定自己的自治條例。

原住民族事務委員會白主任委員惠蘭：

沒錯，議員，這些法條都是在之前訂定的，您可以看到法條訂定的時間，都是在很久之前，不是最近的。所以我們會等中央立法，且大法官釋憲後，《原住民身分法》也需要在 3 年內做修正，現在只剩 2 年多了，修法後我們也會有一些配合的修法，配合中央